

מספר פנימי : 2227194
מספר סימוכין : 2025-000152
נספח מס' מ-1822/א'

הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2025), התשפ"ה-2024 (להלן – הצעת חוק התוכנית הכלכלית), נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט"ז בכסלו התשפ"ה (17 בדצמבר 2024) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו בכסלו התשפ"ה (16 בדצמבר 2024)], והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

ביום ט"ו בטבת התשפ"ה (15 בינואר 2025) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדה לפצל את הצעת החוק להצעות חוק נפרדות ולהעביר לוועדה למיזמים ציבוריים את סעיפים 2 ו-4 להצעת החוק (בעניין חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים).

הצעת החוק, הכוללת את הסעיפים האמורים, מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום י"ז באדר התשפ"ה (17 במרץ 2025).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

(י"ד אלול כ"ט תשפ"ה)

17/03/25

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2227194
מספר סימוכין : 2025-000152
נספח מס' מ-1822/א'

חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 1 1. בחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "גוף ציבורי", אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) לעניין פרק ד' – גוף המנוי בפרטים (1), (2) ו-(6) עד (10) לתוספת הראשונה, למעט בית חולים, וכן תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, המנוי בתוספת השישית;";

(2) אחרי ההגדרה "גוף ציבורי השולח מסרים דיגיטליים" יבוא :

"ועדת חריגים" – ועדה שהוקמה לפי סעיף 3יב;

"חוק הגנת הפרטיות – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981²;"

הוספת פרק ד' 2. אחרי סעיף 3ט לחוק העיקרי יבוא :

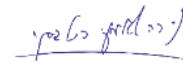
"פרק ד': הנגשה דיגיטלית של שירותים נפוצים

הגדרות – פרק ד' 1.3. בפרק זה –

"החרגה" – קביעה של השר הממונה על הגוף הציבורי לפי סעיף 3יג(א) כי חובת ההנגשה הדיגיטלית לפי סעיף 3יא(א) לא תחול על שירות נפוץ מסוים;

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 902; התשפ"ד, עמ' 1493.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 128.



17/03/25

"מערך הדיגיטל הלאומי" – מערך הדיגיטל הלאומי
שהוקם מכוח החלטת הממשלה ופועל לפי
החלטותיה;

"ערוץ שירות" – אמצעי ליצירת קשר בין הגוף
הציבורי ובין מקבל השירות, ובכלל זה אתר
אינטרנט, טלפון, סניף דואר, סניף הגוף
הציבורי ועמדת שירות ממוחשבת;

"פעולה לשם שירות" – פעולה שגוף ציבורי מבצע
לשם הפעלת סמכותו לפי דין או מכוח
תפקידו הציבורי, כדי לספק או לאפשר
ליחיד או לתאגיד את אחד מאלה:

(1) הגשת בקשה לקבלת אישור, היתר,
הרשאה, רישיון, תעודה, הכרה, או כל סוג
אחר של מסמך רשמי, ובכלל זה בקשה
לרישום או לשינוי רישום במרשם רשמי וכן
בקשה למימוש זכות;

(2) הגשת בקשה לקבלת כספים, נכסים
או הטבות כגון קצבאות, מענקים וכיוצא
באלה, לרבות בקשה לביצוע שינויים
לגביהם או בתנאי התשלום שלהם;

(3) תשלום כספים, ובין השאר מסים,
חובות, אגרות והיטלים, לרבות בקשה
לביצוע שינויים בסכומי התשלום או
בתנאיו, כגון בקשה להנחה או לפריסת
תשלומים;

(4) הגשת דיווחים או מסירת מידע
אחרת הנדרשת לשם עמידה בהוראות
שבדין, למעט מסירת מידע שנאסף לצורכי
סטטיסטיקה ומחקר בלבד;

(5) בקשה לקבלת מידע שמופנית אל
הגוף הציבורי בנושא מסוים;

לעניין הגדרה זו, "הגשת בקשה" – לרבות תהליכים הנלווים להליך הגשת הבקשה, ובכלל זה רישום, זימון תור, הגשה והשלמה של מידע ומסמכים, מתן חיווי לעניין סטטוס הבקשה וכן תיעוד היסטוריית הבקשה;

"שירות נפוץ" – פעולה לשם שירות, לגבי שירות אשר ניתן בשנה קלנדרית אחת לפחות, מבין חמש השנים האחרונות, ליותר מ־5,000 יחידים או ליותר מ־500 תאגידיים.

3יא. (א) גוף ציבורי ינגיש את השירותים הנפוצים שהוא מופקד עליהם, באופן דיגיטלי, כך שכלל הפעולות המתבצעות על ידי מקבל השירות לשם קבלתו יוכלו להתבצע באופן מקוון, לרבות על ידי פנייה באמצעי קשר דיגיטלי כהגדרתו בפרק ב', אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין.

חובת הנגשה
דיגיטלית של
שירותים נפוצים

(ב) הנגשה כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה בהתאם להוראות אלו:

(1) לעניין שירות נפוץ אשר בשל אופיו מתחייבת הזדהות של מקבל השירות – מקבל השירות יזוהה באמצעי דיגיטלי שמאפשר הזדהות ברמת ודאות התואמת את סוג השירות המבוקש ואת רגישותו, בנסיבות העניין;

(2) הגוף הציבורי ישקול שיקולים הנוגעים להגנה על פרטיותו של מקבל השירות, ובכלל זה שמירה על סודיות רפואית ואבטחת מידע;

(ידי אהרן כ"ט ע"פ)

17/03/25

(3) העברת מידע בעל רגישות מיוחדת כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, מאת מקבל השירות אל הגוף הציבורי, תתאפשר בדרך מאובטחת ובאופן שמתחשב בשיקולי הגנה על הפרטיות, והכול בהתאם למידת רגישות המידע בנסיבות העניין ;

(4) הגוף הציבורי ישקול שיקולי הגנת הסייבר לעניין תקיפות על המערכות והממשקים הנוגעים לשירות או תקיפות באמצעותם וינקוט אמצעי הגנה לשם כך, לרבות אמצעים לזיהוי תקיפות סייבר ולהתמודדות עימן.

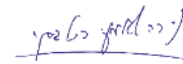
(ג) גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998³, ינגיש שירות נפוץ כאמור בסעיף קטן (א), בכפוף להנחיות קצין מוסמך, כהגדרתו בחוק האמור, אשר ניתנו מכוח סעיף 10 לאותו חוק.

(ד) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד), הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה בעניין הגנת הסייבר או הזדהות בטוחה שנקבעה בהחלטת הממשלה או לפיה; ואולם, במקרה של סתירה, יגברו הוראות חוק זה.

(ו) אין בחובת ההנגשה החלה על גוף ציבורי כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרוע מחובתו לספק, בהתאם לקהל היעד של השירות, מענה הולם למי שאינם בעלי מיומנות או שאין להם אמצעים לקבל שירות באופן דיגיטלי, כך שתינתן להם אפשרות סבירה ומעשית לקבלת השירות הנפוץ בהתחשב במאפייניהם הייחודיים.

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.



17/03/25

(ז) על מסר אלקטרוני שהועבר מגוף ציבורי ליחיד במסגרת מתן שירות נפוץ לפי פרק זה יחולו הוראות פרק ג'.

(ח) על אף האמור בסעיף קטן (א), גוף ציבורי לא ינגיש באופן דיגיטלי את השירותים הנפוצים המנויים בתוספת השביעית.

ועדת חריגים 3.יב. (א) תוקם ועדת חריגים שתפקידה להמליץ לשר הממונה על הגוף הציבורי כאמור בסעיף 3יג(א) לעניין החרגה של שירות נפוץ מחובת ההנגשה הדיגיטלית לפי סעיף 3יא(א), ובכלל זה לעניין משך ההחרגה, ואלה חבריה:

(1) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או נציג מטעמו;

(2) ראש מערך הדיגיטל הלאומי או נציג מטעמו;

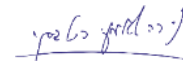
(3) הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציג מטעמו, והוא יהיה יושב ראש הוועדה, או חבר ועדה אחר שהסמיק לכך;

(4) המנהל הכללי של משרד המשפטים (להלן – המנכ"ל) ונציג נוסף מטעמו, או שני נציגים מטעם המנכ"ל;

(5) ראש מערך הסייבר הלאומי או נציג מטעמו;

(6) לעניין בקשה להחרגה שמגיש ראש רשות מקומית – המנהל הכללי של משרד הפנים או נציג מטעמו.

(ב) הודעה על מינוי חברי ועדת החריגים והרכב הוועדה תפורסם באתר האינטרנט של מערך הדיגיטל הלאומי.



17/03/25

(ג) קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

(ד) המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.

(ה) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

(ו) הוועדה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת הוועדה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של מערך הדיגיטל הלאומי.

(א) ראה שר הממונה על גוף ציבורי, ולעניין החרגת שירות נפוץ 3 יג. רשויות מקומיות – שר הפנים (בפרק זה – השר הממונה על הגוף הציבורי), ולעניין רשות מקומית מסוימת – ראש הרשות, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות כי שירות נפוץ מסוים לא יונגש באופן דיגיטלי, יפנה השר הממונה על הגוף הציבורי או ראש הרשות המקומית לוועדת החרגים לשם קבלת המלצתה בעניין החרגת השירות הנפוץ האמור ומשך ההחרגה; לפנייה יצורפו פרטי השירות הנפוץ שלגביו מבוקשת ההחרגה, הנימוקים להחרגה ומשך ההחרגה המבוקש.

יו"ר מליאת כ"ב ע"פ

17/03/25

(ב) ועדת החריגים תעביר את המלצתה לשר הממונה על הגוף הציבורי בתוך 60 ימים מיום קבלת הפנייה ותפרט בהחלטתה את נימוקיה; לא העבירה ועדת החריגים את המלצתה בתקופה האמורה, יראו כאילו המליצה לאשר את ההחרגה בהתאם לפניית השר הממונה על הגוף הציבורי או ראש הרשות המקומית, לפי העניין; ועדת החריגים רשאית להאריך את המועד האמור, בהחלטה מנומקת, ב־30 ימים נוספים.

(ג) המלצת ועדת החריגים תפורסם באתר האינטרנט של מערך הדיגיטל הלאומי, אולם לא תפרסם הוועדה את המלצתה, כולה או חלקה, אם מתקיימת לגביה עילה אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, והיא אינה חייבת לפרסם את המלצתה, כולה או חלקה, אם מתקיימות לגביה אחת העילות המנויות בסעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ד) המליצה ועדת החריגים על החרגה של השירות הנפוץ שלגביו פנה השר הממונה על הגוף הציבורי, או ראש הרשות המקומית, לפי העניין, רשאי השר האמור לתקן, בהתאם להמלצת הוועדה, את התוספת השביעית לגבי אותו שירות, כאמור בסעיף 5(ז).

(ה) המליצה ועדת החריגים שלא להחריג את השירות הנפוץ שלגביו פנה השר הממונה על הגוף הציבורי, או ראש הרשות המקומית, לפי העניין, רשאי השר האמור לתקן את התוספת השביעית לגבי אותו שירות, כאמור בסעיף 5(ז), ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(1) הממשלה אישרה, בהחלטתה, את בקשת השר הממונה על הגוף הציבורי להחרגה;

(2) התקבלה הסכמת שר האוצר וכן התקיימה התייעצות עם השר; שר האוצר והשר יעבירו את עמדתם בנושא בתוך 60 ימים ממועד קבלת הפנייה מאת השר הממונה על הגוף הציבורי; לא עשו כן – יראו כאילו התקבלה ההסכמה וקוימה חובת ההיוועצות, בהתאמה.

(ו) על אף האמור בסעיף זה, לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת השישית, רשאי השר הממונה על הגוף הציבורי לתקן את התוספת השביעית לגבי שירות שנותן אותו גוף ציבורי, אולם לא תינתן המלצת ועדת החריגים לעניין זה ולא יחולו הוראות סעיף קטן (ה)(1), ויחולו הוראות סעיף קטן (ה)(2).

עיצוב השירות 3.יד. גוף ציבורי יעצב, במידת האפשר, את השירות הדיגיטלי שתקבע הממשלה בהחלטותיה מזמן לזמן ולעניין גוף ציבורי כאמור בתוספת השישית וכן גוף ציבורי שהוא רשות מקומית – בהתאם למאפייני הגוף הציבורי.

איסוף מידע בדבר 3.טו. (א) גוף ציבורי יאסוף מידע בדבר כלל השירותים שירותים ופרסומו שסיפק לציבור בשנה החולפת, לרבות תהליכים הנלווים לשירות, לגבי כל שירות בנפרד, כמפורט להלן:

(1) סוג מקבלי השירות, תוך הבחנה בין תאגיד ליחיד;

(2) מספר מקבלי השירות בכל ערוץ שירות;

(3) סוגי המסמכים והאישורים אשר מקבל השירות נדרש לספק כדי לקבל את השירות.

(ידי אהרן כהן)

17/03/25

(ב) גוף ציבורי יפרסם, באתר האינטרנט שלו, עד תום הרבעון הראשון בכל שנה, את המידע שאסף כאמור בסעיף קטן (א); פרסום כאמור יתבצע באופן המאפשר את איתורו ועיבודו של המידע בפשטות באמצעים טכנולוגיים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יפרסם הגוף הציבורי מידע, אם התקיימו לגביו עילה אחת או יותר מהעילות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והוא אינו חייב לפרסם מידע אם מתקיימת לגביו אחת העילות המנויות בסעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ד) ראש מערך הדיגיטל הלאומי יעמיד לעיון הציבור, עד תום הרבעון השני בכל שנה, באתר האינטרנט של מערך הדיגיטל הלאומי, את פרטי המידע שאספו ופרסמו הגופים הציבוריים כאמור בסעיף זה, ויעביר לכנסת דיווח מרוכז הכולל את פרטי המידע כאמור.

מדידת שירותים 3טז. גוף ציבורי ימדוד באופן מדגמי את שביעות הרצון של מקבלי השירות לגבי אופן השימוש בשירות (בסעיף זה – מדידה); מדידה כאמור תתבצע, מדי שנה, לגבי 10 שירותים, לפחות, אשר מספר מקבלי השירות בהם הוא הרב ביותר, ובתנאי ש־1,000 יחידים או 100 תאגידים, לפחות, צרכו את השירות בשנה הקלנדרית הקודמת לשנה שבה מתבצעת המדידה; מדידה תתבצע בהתייחס לכל אחד מערוצי השירות שבהם מסופקים שירותים אלה.

תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

"(ו) השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי, בצו, באישור ועדה מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת, לשנות את התוספת השישית.

(ידי אהרן כ"ט ע"פ)

17/03/25

(ז) השר הממונה על גוף ציבורי כהגדרתו בפסקה (3) להגדרה "גוף ציבורי",
רשאי, בצו, להוסיף שירות נפוץ לתוספת השביעית, ובלבד שהתקיימו התנאים
המפורטים בסעיף 3יג, וכן רשאי, בצו, להסיר שירות נפוץ מהתוספת האמורה."

הוספת תוספת 4. אחרי התוספת החמישית לחוק העיקרי יבוא :
שישית ותוספת
שביעית

"תוספת שישי"

(פסקה (3) להגדרה "גוף ציבורי" בסעיף 1)

- (1) המוסד לביטוח לאומי ;
- (2) רשות החדשנות ;
- (3) רשות שדות התעופה ;
- (4) שירות התעסוקה.

תוספת שביעית

(סעיפים 3יא ו-3יג)

שם הגוף הציבורי	השירות
1. משרד הבריאות	פנייה לוועדות רפואיות במשרד הבריאות ; לעניין זה, "ועדה רפואית" – ועדה הפועלת במשרד הבריאות לפי כל דין או מכוח תפקידו הציבורי של המשרד, הבוחנת כל אחד מאלה : (1) כושרו הרפואי או התפקודי או שיעור נכותו של אדם לשם מימוש זכות, קביעת כשירות לשרת במשרה, קבלה או שלילה של רישיון, היתר או תעודת רישום במקצועות הבריאות והרפואה ; (2) התאמה רפואית או אתית של אדם להליך רפואי או להליך של ניסוי רפואי בבני אדם.
2. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	(1) הנפקת רישיון נהיגה לאדם שאינו בעל תעודת זהות ישראלית ;

(ידי אהרן כהן)

17/03/25

(2) המרת רישיון נהיגה זר לרישיון נהיגה
ישראלי לפי פקודת התעבורה⁴."

5. (א) השירותים הנפוצים אשר לא היו מונגשים באופן דיגיטלי ערב יום תחילתו של חוק זה, יונגשו באופן דיגיטלי על ידי גוף ציבורי באופן הדרגתי, במועדים כמפורט בסעיף זה, ובשיעורים הקבועים לצידם; בסעיף זה ובסעיף 6 –

"גוף ציבורי" – כהגדרתו בפסקה (3) להגדרה "גוף ציבורי" בחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה;

"שירות נפוץ" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

(ב) לעניין גוף ציבורי שהוא רשות מקומית, למעט הרשויות המקומיות המנויות בסעיף קטן (ג):

(1) עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה – 50%;

(2) עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה – 100%.

(ג) לעניין גוף ציבורי שהוא אחת מהרשויות המקומיות אום אל-פחם, ביתר עילית, בני ברק, טמרה, רהט או שפרעם:

(1) עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה – 50%;

(2) עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה – 75%;

(3) עד תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה – 100%.

(ד) לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת השישית:

(1) עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה – 25%;

(2) עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה – 50%;

(3) עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה – 75%;

(4) עד תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק זה – 100%.

(ה) לעניין גוף ציבורי שאינו מנוי בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) –

(1) עד תום שנה מיום תחילתו של חוק זה – 25%;

(2) עד תום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה – 75%;

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ידי אהרן כהן)

17/03/25

(3) עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה – 100%.

הוראת מעבר 6. בלי לגרוע מהוראות סעיף 3א(ו) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, לעניין שירות נפוץ שלא היה מונגש באמצעי דיגיטלי ערב תחילתו של חוק זה, ימשיך הגוף הציבורי לאפשר את קבלת השירות הנפוץ בערוץ שירות שאינו דיגיטלי לתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה; ואולם, הוראות כאמור לא יחולו לעניין שירות נפוץ הניתן לתאגיד או לעניין שירות נפוץ הניתן ליחיד באמצעות בעל מקצוע מורשה לפי כל דין, המייצג את היחיד, במסגרת עיסוקו.

הוראת שעה 7. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום תחילתו של חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד–2024⁵, יקראו את סעיף 3א(ב)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, כך שאחרי "מידע בעל רגישות מיוחדת כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות" יבוא "כנוסחו בחוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד–2024".

⁵ ס"ח התשפ"ד, עמ' 1430.

מספר פנימי: 2227194
נספח מס' מ-1822/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025

להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות:

- קבוצת יש עתיד – חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופרובסקי, מיכל שיר סגמן, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן, דבי ביטון, משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי
- קבוצת המחנה הממלכתי – חברי הכנסת בנימין גנץ, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר
- קבוצת העבודה – חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן מרום
- קבוצת עוצמה יהודית – חברי הכנסת חברי הכנסת איתמר בן גביר, יצחק שמעון וסרלאוף, עמיחי אליהו, צביקה פוגל, לימור סון הר מלך.

הסתייגויות

לסעיף 1

קבוצת יש עתיד מציעה:

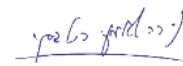
1. בפסקה (1), בפסקה (3) המוצעת, אחרי "לתוספת הראשונה" יבוא "וכן כל גוף ציבורי המספק שירות חיוני לציבור".
2. בפסקה (1), בפסקה (3) המוצעת, אחרי "למעט בית חולים" יבוא "ומוסד חינוך".
3. בפסקה (2), בהגדרה "ועדת חריגים" המוצעת, אחרי "ועדת חריגים" יבוא "הכפופה לפיקוח פרלמנטרי".

קבוצת המחנה הממלכתי מציעה:

4. בפסקה (1), המילים "למעט בית חולים" – יימחקו.

קבוצת עוצמה יהודית מציעה:

5. בפסקה (1), אחרי "בית חולים" יבוא "ולרבות גוף הקשור לכוחות הביטחון וההצלה".
6. בפסקה (1), אחרי "תאגיד שהוקם בחוק או לפיו" יבוא "ובכלל זה גופים הקשורים לכוחות הביטחון".



17/03/25

לסעיף 2

קבוצת יש עתיד וקבוצת העבודה מציעות

7. בסעיף 3 המוצע, אחרי ההגדרה "מערך הדיגיטל הלאומי" יבוא:
"מערך הסייבר הלאומי" – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון;".
8. בסעיף 3(א) המוצע, אחרי "בהתחשב במאפייניהם הייחודיים" יבוא "חובה זו תחול על הרשות, גם בלי שמקבל השירות פנה בבקשה מיוזמתו לעניין זה".
9. בסעיף 3(א) המוצע, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
"ט) הוראות פרק זה יחולו גם על שירות נפוץ שהנגשתו הדיגיטלית נעשתה לפני תחילתו של פרק זה."
10. בסעיף 3(ה) המוצע, במקום פסקה (1) יבוא:
"1) החלטת השר נומקה בכתב בטעמים מיוחדים;".

קבוצת יש עתיד מציעה:

11. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "החרגה", בסופה יבוא "כולו או חלקו, או כי לא תחול על סוגים מסוימים של מידע".
12. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "החרגה", בסופה יבוא "ובלבד שההחרגה תהיה מנומקת ומוגבלת בזמן".
13. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "מערך הדיגיטל הלאומי", בסופה יבוא "ובכפוף לעקרונות השקיפות והיעילות".
14. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "ערוץ שירות", בסופה יבוא "וכן כל אמצעי טכנולוגי חדש המאפשר יצירת קשר".
15. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "פעולה לשם שירות", בפסקה (1), בסופה יבוא "לרבות זכויות סוציאליות וזכויות אזרחיות".
16. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "פעולה לשם שירות", בפסקה (2), בסופה יבוא "ללא עיכובים מינהליים מיותרים".
17. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "פעולה לשם שירות", בפסקה (3), אחרי "תשלום כספים" יבוא "בדרך נוחה ובטוחה לאזרח".
18. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "פעולה לשם שירות", בפסקה (4), בסופה יבוא "ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות".
19. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "פעולה לשם שירות", בפסקה (5), בסופה יבוא "לרבות בקשות חופש מידע".
20. בסעיף 3 המוצע, בהגדרה "שירות נפוץ", בסופה יבוא "והשירות מהווה חלק מהותי מפעילות הגוף הציבורי".
21. בסעיף 3(א) המוצע, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

(ידי אוריאל כהן)

17/03/25

- "(א1) גוף ציבורי אשר חייב בהתאם לסעיף קטן (א) להנגיש שירותים נפוצים באופן דיגיטלי, יהיה חב בעיצוב לפרטיות ובעיצוב לסייבר."
22. בסעיף 3יא(ב)(3) המוצע, בסופו יבוא "וככל האפשר באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית".
23. בסעיף 3יא(ב)(4) המוצע, בסופו יבוא "והכל בהתאם להנחיות מערך הסייבר הלאומי".
24. בסעיף 3יא(ב) המוצע, אחרי פסקה (4) יבוא :
- "(5) מתן שירות נפוץ באופן דיגיטלי אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות באופן שאינו דיגיטלי, לרבות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות".
25. בסעיף 3יא(ה) המוצע, המילים "ואולם, במקרה של סתירה, יגברו הוראות חוק זה" – יימחקו.
26. בסעיף 3יא(ז) המוצע, בסיפה, במקום "פרק ג'" יבוא "סעיף 3ג לחוק העיקרי".
27. בסעיף 3יב(א)(1) המוצע, בסופו יבוא "בעל מומחיות בתחום הדיגיטציה של שירותים ציבוריים".
28. בסעיף 3יב(א)(1) המוצע, אחרי "או נציג מטעמו" יבוא "והוא יהיה יושב ראש הוועדה, או חבר ועדה אחר שהסמך לכך".
29. בסעיף 3יב(א)(2) המוצע, בסופו יבוא "בעל ניסיון בפיתוח שירותים דיגיטליים".
30. בסעיף 3יב(א)(3) המוצע, אחרי "הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציג מטעמו" יבוא "בעל הבנה בהיבטי התייעלות וחסכון בהנגשה דיגיטלית".
31. בסעיף 3יב(א)(3) המוצע, המילים "והוא יהיה יושב ראש הוועדה, או חבר ועדה אחר שהסמך לכך" – יימחקו.
32. בסעיף 3יב(א)(4) המוצע, בסופו יבוא "בעלי מומחיות בדיני הגנת הפרטיות והמידע".
33. בסעיף 3יב(א)(4) המוצע, אחרי "מטעם המנכ"ל" יבוא, "ובלבד שאחד מהנציגים הוא ראש הרשות להגנת הפרטיות או נציג מטעמו".
34. בסעיף 3יב(א) המוצע, בפסקה (5), בסופה יבוא "בעל הכשרה בתחום אבטחת מידע".
35. בסעיף 3יב(א) המוצע, בפסקה (6), בסופה יבוא "בעל מומחיות בשלטון המקומי".
36. בסעיף 3יב(א) המוצע, אחרי פסקה (6) יבוא
- "(7) נציג ארגוני החברה האזרחית המתמחים בנגישות דיגיטלית וזכויות אזרח."
37. בסעיף 3יב(א) המוצע, אחרי פסקה (6) יבוא
- "(7) נציג השלטון המקומי ונציג השלטון האזורי."
38. בסעיף 3יב(ב) המוצע, בסופו יבוא "וכן ברשומות ובאתרי האינטרנט של הגופים הציבוריים הנוגעים בדבר".
39. בסעיף 3יב(א) המוצע, אחרי פסקה (6) יבוא
- "(7) נציג מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי."
40. בסעיף 3יב(ג) המוצע, אחרי "קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה" יבוא "ובלבד שמונה חבר חלופי בתוך 30 ימים".

(ידי חתום כ"ב)

17/03/25

41. בסעיף 3יב(ד) המוצע, בסופו יבוא "וההחלטות יתקבלו ברוב של שני שלישים לפחות מהנוכחים".
42. בסעיף 3יב(ד) המוצע, בסופו יבוא "על אף האמור, הוועדה לא תכונס ללא יושב ראש מערך הסייבר הלאומי או נציג מטעמו".
43. בסעיף 3יב(ה) המוצע, אחרי "החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה" יבוא "ויפורסמו לציבור בתוך 14 ימים מיום קבלתן".
44. בסעיף 3יב(ו) המוצע, אחרי "הוועדה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה" יבוא "תוך הקפדה על עקרונות השקיפות ושיתוף הציבור".
45. בסעיף 3יג(ב) המוצע, המילים "לא העבירה ועדת החריגים את המלצתה בתקופה האמורה, יראו כאילו המליצה לאשר את ההחלטה בהתאם לפניית השר הממונה על הגוף הציבורי" – יימחקו.
46. בסעיף 3יג(ב) המוצע, אחרי "הממונה על הגוף הציבורי" יבוא "ולעניין רשות מקומית מסויימת – רשאי לפנות כאמור גם ראש הרשות המקומית".
47. בסעיף 3יד המוצע, האמור בו יסומן "(א) ואחריו יבוא :
- "(ב) גוף ציבורי יתכן, יעצב ויפעיל, ככל שניתן, באמצעות הטמעת אמצעים טכנולוגיים וכן כללים פנים-ארגוניים, מערכות לעיבוד של מידע אישי, באופן שיבטיח את התאמתן להוראות חוק הגנת הפרטיות, ודיני הסייבר כפי שהם מופיעים בחקיקה, בהחלטות ממשלה, ובהנחיות מערך הסייבר הלאומי.
- (ג) תכנון, עיצוב והפעלה של מערכות לעיבוד של מידע אישי כאמור בסעיף קטן (ב), יעשו בהתחשב בכל אלה : הטכנולוגיות הזמינות באותה העת ועלותן ; אופי העיבוד של המידע האישי, וכן היקפו ומטרתו של העיבוד ; והסכנות הצפויות לפגיעה בפרטיותו של נושא המידע עקב עיבוד המידע האישי על אודותיו".
48. בסעיף 3טו(ד) המוצע, במקום "ויעביר לכנסת" יבוא "ויעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת".

קבוצת המחנה הממלכתי מציעה :

49. בסעיף 3יא(א) המוצע, המילים "אלא אם כן נקבע אחרת לפי כל דין" – יימחקו.
50. בסעיף 3יא המוצע, סעיף קטן (ד) – יימחק.
51. בסעיף 3טו(א) המוצע, במקום "בשנה החולפת" יבוא "בשנתיים החולפות".

לחלופין :

בסעיף 3טו(א) המוצע, במקום "בשנה" יבוא "בחצי השנה".

52. בסעיף 3טו(ב) המוצע, במקום "הרבעון" יבוא "החציון".

לחלופין :

בסעיף 3טו(ב) המוצע, במקום "עד לתום הרבעון הראשון" יבוא "לאחר שנה".

קבוצת עוצמה יהודית מציעה :

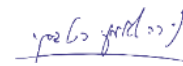
(ידי אהרן כהן)

17/03/25

53. בסעיף 3יא(א) המוצע, אחרי "באופן מקוון" יבוא "תוך תיעדוף מערכות של כוחות הצלה וביטחון".
54. בסעיף 3יא(א) המוצע, אחרי "לפי כל דין" "ובכפוף לצורכי המשטרה וכוחות החירום".
55. בסעיף 3יא(ב) המוצע, ברישה, אחרי "בהתאם להוראות אלה" יבוא "ובכפוף לצורכי המשטרה וכוחות החירום".
56. בסעיף 3יא(ב)(1) המוצע, בסופו יבוא "ובאמצעי זיהוי מאובטחים של כוחות הביטחון".
57. בסעיף 3יא(ב)(2) המוצע, אחרי "שמירה על סודיות רפואית" יבוא "תוך התאמה למערכות של כוחות הביטחון".
58. בסעיף 3יא(ב)(3) המוצע, אחרי "בדרך מאובטחת" יבוא "בתיאום עם מערך החירום הלאומי".
59. בסעיף 3יא(ד) המוצע, אחרי "הגנת הסייבר" יבוא "תוך עדיפות למערכות של כוחות הביטחון".
60. בסעיף 3יא(ו) המוצע, בסופו יבוא "ובפרט לשוטרים ולוחמי אש".
61. בסעיף 3יב(א) המוצע, אחרי פסקה (6) יבוא :
" (7) נציג כוחות הביטחון."
62. בסעיף 3טו(ד) המוצע, אחרי "מערך הדיגיטל הלאומי יעמיד לעיון הציבור" יבוא "ובאתרי האינטרנט של שירותי הביטחון".

קבוצת העבודה מציעה:

63. בסעיף 3י המוצע, בהגדרה "החרגה", אחרי "על שירות נפוץ מסוים" יבוא "או מידע מסוים".
64. בסעיף 3יא(א) המוצע, בסופו יבוא "בהתאם להנחיות שיפרסם מערך הסייבר הלאומי".
65. בסעיף 3יא(ב)(1) המוצע, בסופו יבוא "לרבות פוטנציאל הפגיעה העולה ממנו".
66. בסעיף 3יא(ב)(1) המוצע, בסופו יבוא "לרבות רמת הסיכון או פוטנציאל הפגיעה העולה ממנו".
67. בסעיף 3יא(ב)(2) המוצע, בסופו יבוא "והנחיות מערך הסייבר הלאומי לעניין הגנת הסייבר".
68. בסעיף 3יא(ג) המוצע, אחרי "מוסמך" יבוא "והנחיות מערך הסייבר הלאומי לעניין הגנת הסייבר".
69. בסעיף 3יא(ב)(3) המוצע, בסופו יבוא "וככל האפשר באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית".
70. בסעיף 3יא(ב)(4) המוצע, בסופו יבוא "והכול בהתאם להנחיות מערך הסייבר הלאומי".
71. בסעיף 3יא (ב)(5) המוצע, המילים "פרק ג" יימחקו, ובמקומם יבוא "סעיף 3ג לחוק".
72. בסעיף 3יא(ה) המוצע, במקום "ואולם, במקרה של סתירה, יגברו הוראות חוק זה" יבוא "וכן בהתאם להנחיות מערך הסייבר הלאומי הנחיות אלו יחולו על כל הגופים הציבוריים שכפופים להוראות החוק".
73. בסעיף 3יב(א)(1) המוצע, אחרי "או נציג מטעמו" יבוא "והוא יהיה יושב ראש הוועדה, או חבר ועדה אחר שהסמך לכך".
74. בסעיף 3יב(א)(3) המוצע, המילים "והוא יהיה יושב ראש הוועדה, או חבר ועדה אחר שהסמך לכך" – יימחקו.



17/03/25

75. בסעיף 3יב(א)(4) המוצע, אחרי "מטעם המנכ"ל" יבוא "ובלבד שאחד מהנציגים הוא ראש הרשות להגנת הפרטיות או נציג מטעמו".
76. בסעיף 3יב(א) המוצע, בסופו יבוא :
" (7) נציג מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי."
77. בסעיף 3יב(א) המוצע, בסופו יבוא
" (7) נציג מטעם המשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה."
78. בסעיף 3יב(א)(6) המוצע, במקום "המנהל הכללי של משרד הפנים או נציג מטעמו" יבוא "ראש הרשות המקומית או נציג מטעמו".
79. בסעיף 3יב(ד) המוצע, בסופו יבוא "הוועדה לא תכנס ללא יושב ראש מערך הסייבר הלאומי או נציג מטעמו".
80. בסעיף 3יג(ב) המוצע, אחרי "הממונה על הגוף הציבורי" יבוא "ולעניין רשות מקומית מסוימת – ראשי לפנות כאמור גם ראש הרשות המקומית".
81. בסעיף 3טו המוצע, בסופו יבוא :
" (ה) שר הפנים יפרסם לציבור את הנחיות מערך הסייבר הלאומי לעניין הגנת הסייבר."
82. בסעיף 3טו המוצע, בסופו יבוא :
" (ה) ראש מערך הדיגיטל הלאומי יעמיד לעיון הציבור את הנחיות מערך הסייבר הלאומי לעניין הגנת הסייבר."
83. בסעיף 3טו המוצע, בסופו יבוא :
" (ה) שר המשפטים יפרסם לציבור את הנחיות מערך הסייבר הלאומי לעניין הגנת הסייבר."

לסעיף 3

קבוצת יש עתיד מציעה:

84. בסעיף קטן (ו) המוצע, אחרי "שר האוצר", יבוא, "ובהתייעצות עם ראש מערך הסייבר הלאומי, וראש הרשות להגנת הפרטיות".
85. בסעיף קטן (ו) המוצע, במקום "באישור ועדה מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת" יבוא "באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת".

קבוצת המחנה הממלכתי מציעה:

86. סעיף קטן (ו) המוצע – יימחק.
לחלופין:
בסעיף קטן (ו) המוצע, אחרי "השר" יבוא "ולאחר הצבעה בוועדה למיזמים ציבוריים בכנסת".
87. סעיף קטן (ז) המוצע – יימחק.

(ידי אוריאל כ"ט ע"פ)

17/03/25

קבוצת העבודה מציעה:

88. בסעיף קטן (ו) המוצע, אחרי "שר האוצר" יבוא "ובהתייעצות עם ראש מערך הסייבר הלאומי, וראש הרשות להגנת הפרטיות".

לסעיף 4

קבוצת יש עתיד מציעה:

89. בתוספת השביעית המוצעת, פרט 2 – יימחק.

לסעיף 5

קבוצת יש עתיד מציעה:

90. בסעיף קטן (א), אחרי "הקבועים לצידם" יבוא "ויועבר דיווח בכל תום תקופה שמפורטת להלן, לוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בדבר העמידה בלוח הזמנים שלהלן".

91. בסופו יבוא:

"(ו) השר ידווח לכנסת, מדי רבעון, על עמידה בלוח זמנים של כל אחד מהגופים הציבוריים המנויים בפרק ד' לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה."

קבוצת העבודה מציעה:

92. בסעיף קטן (ד), במקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים".

93. בסעיף קטן (ה), במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים".

לסעיפים 6 ו-7

אין הסתייגויות

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת
